

1526064-36.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294359/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 21081540 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2367/21/138 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2294359 - 38º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1526064-36.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526064-36.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294359/2021 - 38º D.P. VILA AMALIA, 21081540 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2367/21/138 - 38º D.P. VILA AMALIA, 2294359 - 38º D.P. VILA AMALIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS ALEXANDRE SOARES DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de CARLOS ALEXANDRE SOARES DE JESUS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", do inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 13h30min, na Alameda Cerejeiras, altura do nº 41, Tremembé, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 32 porções de cocaína, 7 porções de "maconha" e 20 porções de crack. O laudo de exame pericial químico-toxicológico está a fls. 127/129. A denúncia foi recebida (fls. 75/76) providência ratificada a fls. 113. 0

réu, regularmente citado e notificado (fls. 101), ofertou defesa preliminar (fls. 105). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno o I. advogado, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da circunstância agravante apontada na denúncia, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Hernaldino e Cristiano relataram que o local dos fatos, uma praça, era ponto conhecido de comércio de drogas. Hernaldino disse que participavam da "operação nevada". As testemunhas relataram ter ficado por breves momentos no interior de uma viatura descaracterizada. Avistaram o réu receber de um homem uma sacola que colocou numa moita. Viram o réu receber o que parecia ser dinheiro de alguém e depois foi até a moita, de onde tirou algo para entregar à mesma pessoa. Na sacola havia porções de "maconha", "crack" e cocaína, bem como cerca de cento e quarenta reais em notas trocadas. Segundo ambas as testemunhas o acusado confessou que ali estava vendendo drogas. Interrogado em juízo Carlos Alexandre negou a prática delitiva aduzindo versão isolada e fantasiosa. Disse que no dia dos fatos foi passear com seu cachorro na praça, local onde encontrou o "traficante" e pretendia adquirir uma porção de 'maconha' para seu consumo. Ocorre que, tendo o traficante lhe entregado a sacola com as drogas para analisar a qualidade do entorpecente, disse que não se interessava. O traficante então deixou a sacola numa moita e foi "buscar mais". Quando o esperava numa "salgadaria" foi abordado e preso. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal é, como explicitado, coesa e firme. Desta feita, demonstrou-se a verossimilhança dos fatos articulados na exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Em face da reincidência - circunstância agravante que reconheço presente uma vez na forma específica, com base na condenação da 6ª Vara Criminal desta Capital, bem como uma vez na forma genérica com base na condenação da 24ª Vara Criminal desta Capital, ambas comprovadas nos autos - de rigor a exasperação das sanções em metade: 7 anos, 6 meses de reclusão e 750 dias-multa. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea "j", do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado consoante prevê o §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90 e a alínea "a", do §2º, do art. 33, do CP em razão da reincidência do apenado. Indefiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR CARLOS ALEXANDRE SOARES DE JESUS, qualificados nos autos, às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 750 dias-multa no piso mínimo unitário por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA